

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/1204

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על משכנתה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 17א. 1. בפקודת מס הכנסה¹, אחרי סעיף 17 יבוא :

"ניכוי ריבית על 17א. (א) לשם בירור הכנסתו החייבת של יחיד שהוא משכנתה בעל דירה המשמשת למגוריו, רשאי הוא לנכות את הריבית ששילם באותה שנת מס על הלוואה שנטל לצורך מימון רכישת אותה דירה, ובלבד שהתקיימו כל אלה :

(1) הנישום הוא תושב ישראל ;

(2) אין בבעלותו של הנישום או בבעלות אשתו או ילדיו הסמוכים על שולחנו ושטרם מלאו להם 18 שנים – למעט ילד נשוי, דירת מגורים נוספת ;

(3) ההלוואה אינה מהווה יותר מ-80% מערך הדירה ;

(4) ההלוואה ניתנה על ידי תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981², או על ידי מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981³.

תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו והוא יחול על הלוואות שניטלו לאחר יום זה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע לזוגות צעירים אשר מתקשים כיום לרכוש דירה, בין היתר בשל נטל המשכנתה והריבית הגבוהה הכרוכה בנטילתם. הצעה זו מקלה על הנישומים בכך שהריבית על המשכנתה שלקחו תנוכה ממס הכנסה.

במדינות שונות בעולם, תשלומי הריבית על המשכנתה ניתנים לניכוי ממס הכנסה. צעד זה מטיב עם הציבור המתקשה לרכוש דירה ותורם בד בבד להתפתחות ענף הבנייה ולהמרצת המשק באמצעות יצירת ביקוש לרכישת דירות. הגידול בהיקף מכירת הדירות כתוצאה מההסדר המוצע, יביא להכנסות רבות נוספות לאוצר המדינה מהקונים ומהמוכרים, והן ממס ההכנסה שישלמו הקבלנים שמכירותיהם יגדלו. עלות הסדר זה תמומן על ידי העלייה בהכנסות ממיסים שייגבו כתוצאה מהגדלת כמות הדירות הנמכרות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי יחיד שהוא בעל דירה המשמשת למגוריו, רשאי לנכות את הריבית ששילם באותה שנת מס על הלוואה שנטל לצורך מימון רכישת אותה דירה, אם הוא תושב ישראל שאין בבעלותו או בבעלות משפחתו דירת מגורים נוספת ואם גובה ההלוואה שנטל אינו מהווה למעלה מ-80% מערך הדירה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/484), על ידי חבר הכנסת עזמי בשארה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1304), על ידי חבר הכנסת אברהם הירשזון (פ/1311), על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/1579), על ידי חבר הכנסת גלעד ארדן (פ/2131), על ידי חברת הכנסת אתי לבני וקבוצת חברי הכנסת (פ/2804), על ידי חבר הכנסת יורי שטרן (פ/3730) ועל ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (פ/3936), ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/687/17), על ידי חברי הכנסת גלעד ארדן ושלי יחימוביץ' (פ/1385/17), על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1577/17), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/2795/17), על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (פ/3170/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/14/18), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/326/18) ועל ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/670/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/317/19 ; פ/316/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/506/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3785/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל (פ/1058/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)